



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/485/2026, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden de 4 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la explotación avícola ubicada en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), titularidad de «Marcopolo Comercio, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 6 (MNS 6). Expte.: 018-26-MNSVA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en las parcelas 5, 8, 9, 10, 35 y 37, del polígono 9, el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), titularidad de Marcopolo Comercio, S. L. (anteriormente de Hibramer, S. A.) y con código PRTR 3987, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación avícola ubicada en las parcelas 5, 8, 9, 10, 35 y 37, del polígono 9, el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), titularidad Marcopolo Comercio, S. L. (anteriormente de Hibramer, S. A.) y con código PRTR 3987, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo</i>
Orden de 4 de diciembre de 2008	BOCYL n.º 30, de 13/02/2009.	Autorización Ambiental. Expte.: AA-VA-070/66.
Resolución de 24 de mayo de 2012	BOCYL n.º 110, de 11/06/2012	Cambio de titularidad (CT) de <<Hibramer, S. A.>>, a favor de <<Marcopolo Comercio, S. L.>>.
Resolución de 2 de marzo de 2015	BOCYL n.º 47, de 10/03/2015	Modificación Sustancial N.º 1 (MS 1). Ampliación de las instalaciones con una fábrica de pienso para autoconsumo.
Resolución de 12 de agosto de 2015	BOCYL n.º 160, de 19/08/2015	Modificación No Sustancial N.º 1 (MNS 1). Sustitución de la nave 2 por una nueva y justificación de la adaptación de la explotación a la normativa de bienestar animal.
Resolución de 29 de noviembre de 2017	BOCYL n.º 235, de 11/12/2017	Modificación No Sustancial N.º 2 (MNS 2). Reorganización de las naves de puesta.
Resolución de 12 de abril de 2019	BOCYL n.º 79, de 26/04/2019	Modificación Sustancial N.º 2 (MS 2). Ampliación de explotación avícola de puesta: hasta 1.260.100 plazas. Expte.: 006-18-MSVA.
Resolución de 23 de mayo de 2022	BOCYL n.º 103, de 31/05/2022	Modificación No Sustancial N.º 3 (MNS 3). Construcción de un nuevo estercolero. Expte.: 012-22-MNSVA.

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo</i>
ORDEN MAV/340/2024, de 16 de abril	BOCYL n.º 80, de 25/04/2024	Modificación No Sustancial N.º 4 (MNS 4). Construcción de una nave para almacén, una nave para vestuarios, modificación de la superficie autorizada de la Nave 4 (nave aviario) e instalación solar fotovoltaica destinada a autoconsumo. Expte.: 034-23-MNSVA.
ORDEN MAV/1355/2025, de 26 de noviembre	BOCYL n.º 234, de 04/12/2025	Modificación No Sustancial N.º 5 (MNS 5). Construcción de una nave almacén de gallinaza y actualización de la superficie parcelaria y construida. Expte.: 125-25-MNSVA.

(1) Motivo: CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial.

Segundo.– En fecha 9 de febrero de 2025, tiene entrada la comunicación de Marcopolo Comercio, S. L., con NIF B47654207, de una modificación no sustancial (MNS 6), consistente en la construcción de balsa de evaporación e instalación de aljibe prefabricado.

Tercero.– Consta informe favorable de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, emitido en fecha 18 de febrero de 2026, en aquellos aspectos que conciernen a la modificación no sustancial n.º 6 (MNS 6).

Cuarto.– En fecha 12 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 4 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), titularidad de Marcopolo Comercio, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 6 (MNS 6).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concorra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que hay tres modificaciones no sustanciales posteriores a la modificación sustancial (MS 2) relativa a esta explotación, MNS 3, MNS 4 y MNS 5. La modificación MNS 6, valorada en conjunto con las anteriores, seguirá siendo considerada modificación no sustancial.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 6 consiste en:

- Construcción de una balsa de evaporación con capacidad de 6.982,12 m³.
- Instalación de un aljibe prefabricado de hormigón enterrado de 200 m³.

Vista la documentación, en fecha 12 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 6), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.— Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 4 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 12 de mayo de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 4 de diciembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), titularidad de Marcopolo Comercio, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 6 (MNS 6), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Avícola de puesta. Gallinas en suelo.
Instalaciones principales	• 12 naves: una de 2.649,57 m² (nave 2), otra de 2.694,99 m² (nave 4), y diez de 1.999,50 m² cada una (naves 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Las naves 2 y 4 tienen una capacidad unitaria de 162.550 plazas y las otras de 93.500 plazas.
Instalaciones auxiliares	• Nave de recepción y retirada de gallinaza de 429 m². • Nave de almacén de gallinaza de 3.199,66 m². • Edificio de servicios de 1.430 m². • 1 estercolero 9.360 m³. • Vado sanitario. • Silos para pienso. • Arcos de desinfección. • Centro de transformación. • EDAR. • Cierre perimetral. • Abastecimiento de agua (sondeo). • Centro de clasificación y envasado de huevos de 5.540 m². • Industria de ovoproductos de 2.740 m². • Línea de huevo líquido. • Fábrica de pienso. • Almacenamiento de palets de plástico. • Punto limpio. • Almacén de ovoproducto de 1.965,60 m². • Vestuarios de 176,60 m². • Placas fotovoltaicas de autoconsumo de 1,8 MWp con 3.600 paneles de 500W/p cada unidad. • Balsa de evaporación de 6.982,12 m³. • Aljibe de 200 m³.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 26 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ